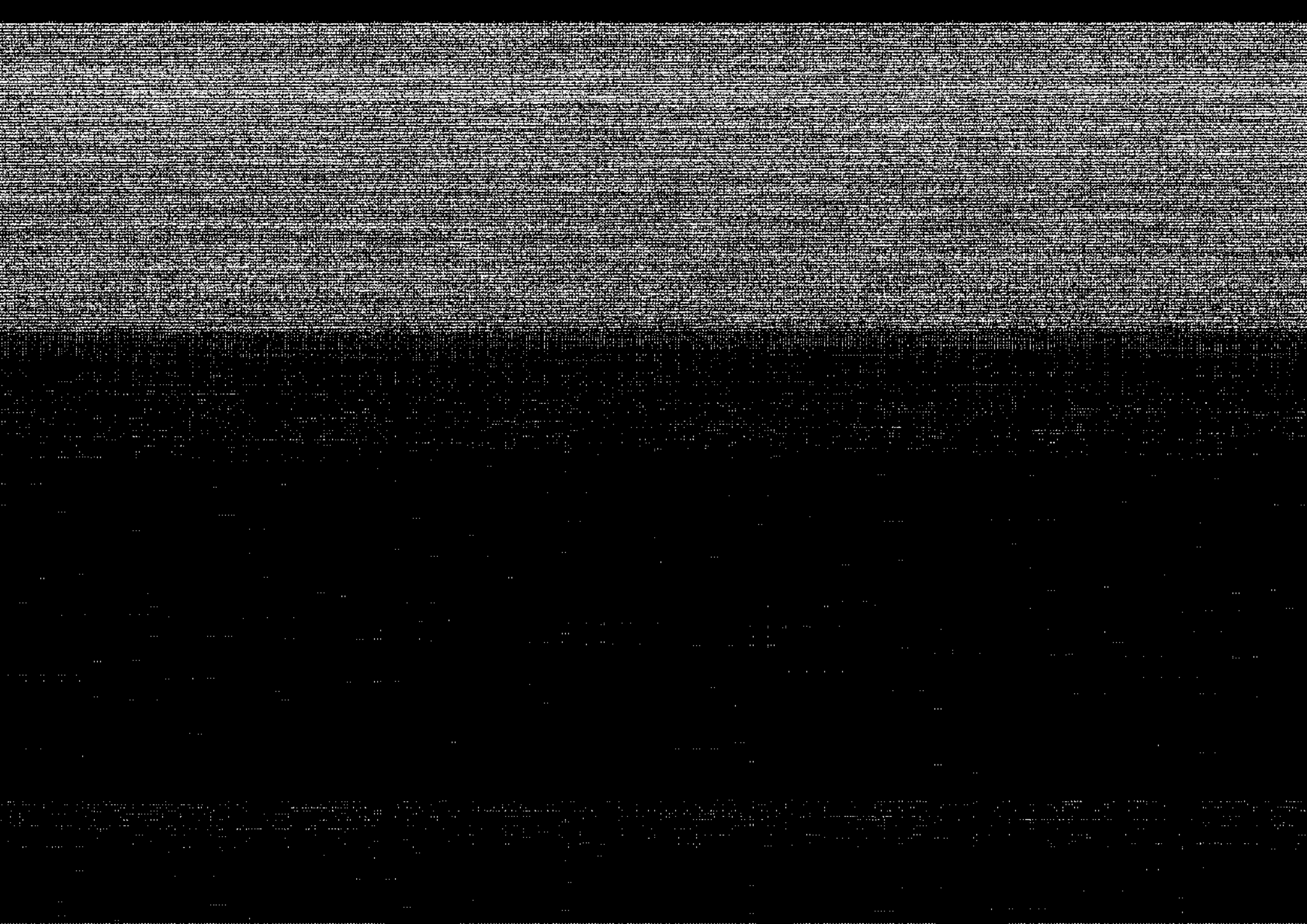


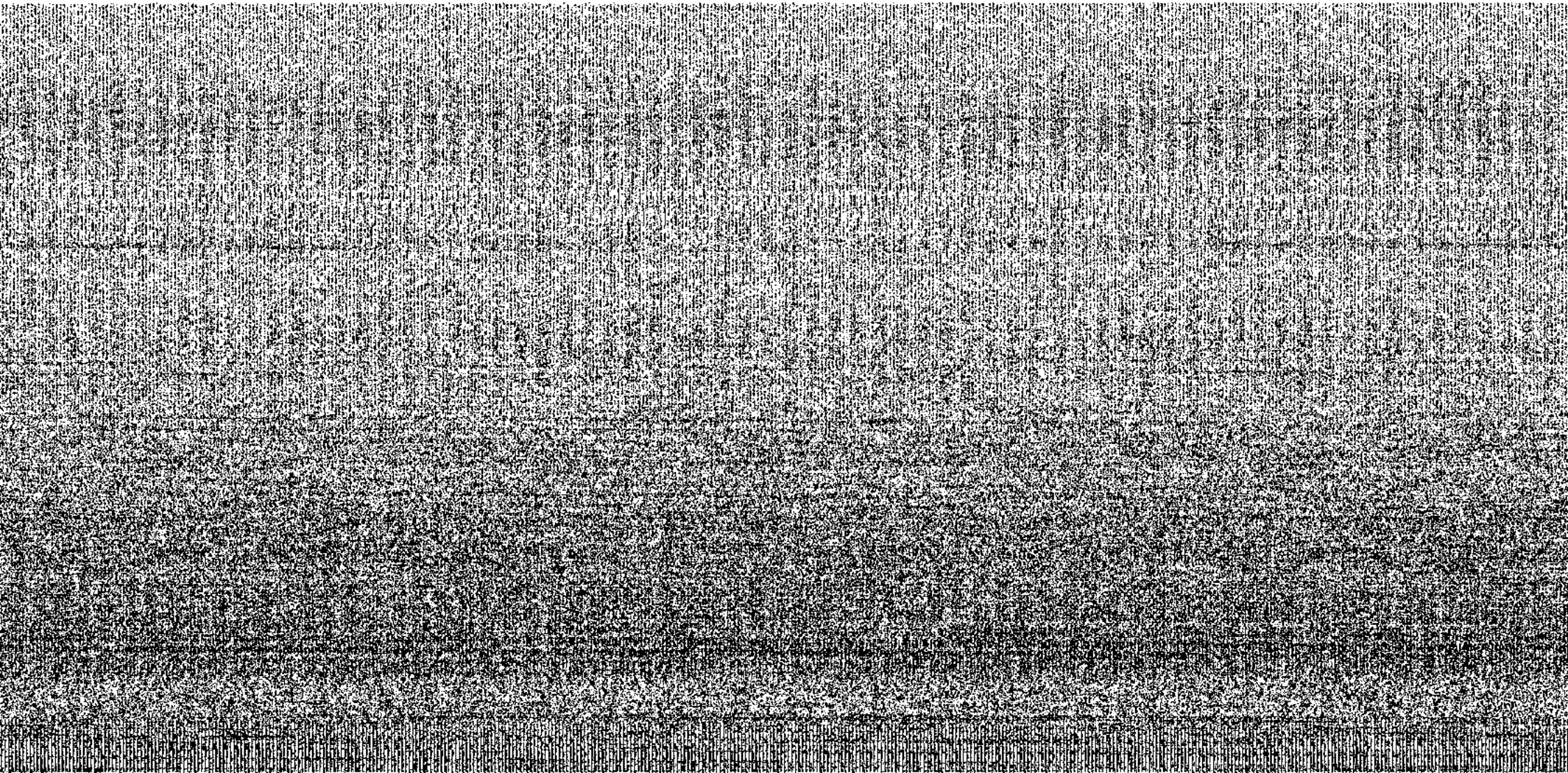
求标准（不合格）。

2、交警部门委托广东至信司法鉴定所对粤 B2T06V 号轻型厢式货车发生交通事故前的行驶速度进行鉴定，鉴定结果为：粤 B2T06V 号轻型厢式货车事故前的行驶速度约为 54km/h，未超速。

（三）肇事车辆驾驶员及相关人员情况

1、雷宇，粤 B2T06V 号轻型厢式货车驾驶员，男，1998 年 05 月 16 日出生，汉族，户籍：四川省达州市********，联系电话：********，身份证号码：********，持 C1 型机动车驾驶证，档案编号：********；有效期限：2017 年 04 月 01 日至 2023 年 04 月 01 日，符合驾驶轻型厢式货车条件。经现场酒精呼气测试（13 毫克/100 毫升）及广东至信司法鉴定所对其血液中酒精含量进行测试未检出乙醇含量，未发现雷宇有酒后驾驶机动车的行为。经网查雷宇无违章记录。

东莞市跨越速运有限公司与深圳市勤劳人力资源管理有限公司签订了服务外包合同，东莞市跨越速运有限公司按月将合同款项付给深圳市勤劳人力资源管理有限公司。2020 年 4 月 9 日雷宇与深圳市勤劳人力资源管理有限公司签订劳动合同后被派到东莞市跨越速运有限公司石排镇兆通营业部取派岗，同时也是粤 B2T06V 号轻型厢式货车的驾驶员。雷宇的日常管理、教育培训均由东莞市跨越速运有限公司负责。雷宇的工资（包括基本工资、绩效、奖金等）由深圳市勤劳人力资源管理有限公司发放。



莞市跨越速运有限公司作为粤B2T06V号轻型厢式货车的实际使用人，并负责在使用期间的维修、保养、保险、证件、安全管理等事项，同时车辆驾驶员的招聘、培训和日常管理也由东莞市跨越速运有限公司负责。

（五）事故现场的基本情况

1、天气情况。事故发生于2021年01月26日21时40分，晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段位于东莞市石排镇石洲路福隆谭唇村公交站前路段（限速60公里每小时），现场道路为设有中心护栏及道路两侧设有非机动车道、人行道、双向六车道交通标志标线控制的路面，北往博罗县园洲镇方向，南往东莞市横沥镇方向，南行依次车道宽为230cm、380cm、330cm，水泥路面，平直干燥，夜晚，有路灯照明。

3、现场痕迹情况

（1）地面痕迹

地面上没有明显的碰撞痕迹，现场快车道上留有血泊。

（2）车体痕迹

粤B2T06V号轻型厢式货车左侧车头见明显损坏。

（3）人体痕迹

死者周照明体表见多处挫擦伤及挫裂伤，双侧鼻腔及右侧外耳道有血迹。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

分，石排交警大队副大队长李瑞超、中队长张小明带领事故处理民警到达事故现场，发现医疗救护车已到达事故现场，肇事车辆粤B2T06V号打开双闪停靠在快车道一侧，地面上有一行人躺卧在地，附近留有血泊，肇事车辆驾驶员在现场等候处理。发现此情况后，李瑞超、张小明立即在现场设置警戒区进行勘查取证，经现场询问石排医院现场抢救人员确认受伤人员已死亡。当日23时50分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门暂扣肇事车辆1台。

（三）应急处置评估意见

事故发生后，先期救援响应迅速、现场处置得当、行动开展有序，对该路段车流做好疏导，未造成交通堵塞，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，经评估，应急处置及时、有效。

（四）善后处理情况

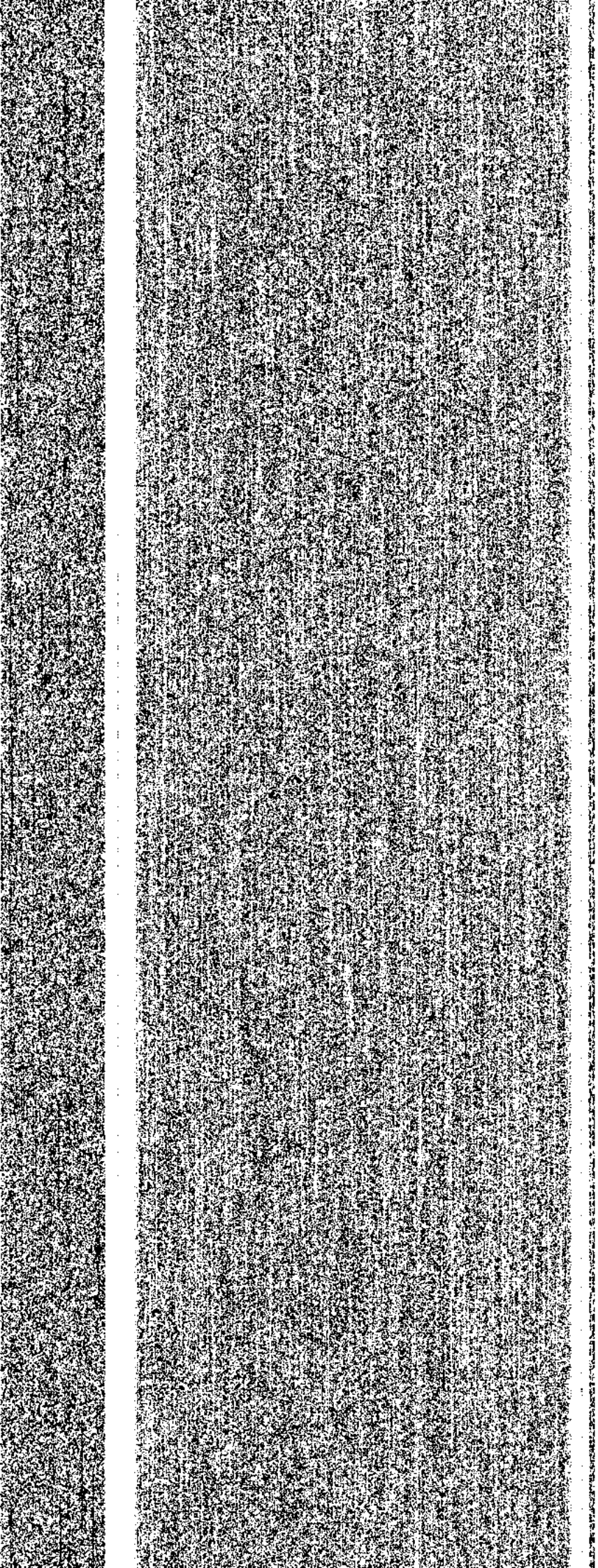
事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作领导小组，协调事故善后工作。死者周照明尸体已于2021年02月17日火化处理，事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因

（一）事故直接原因

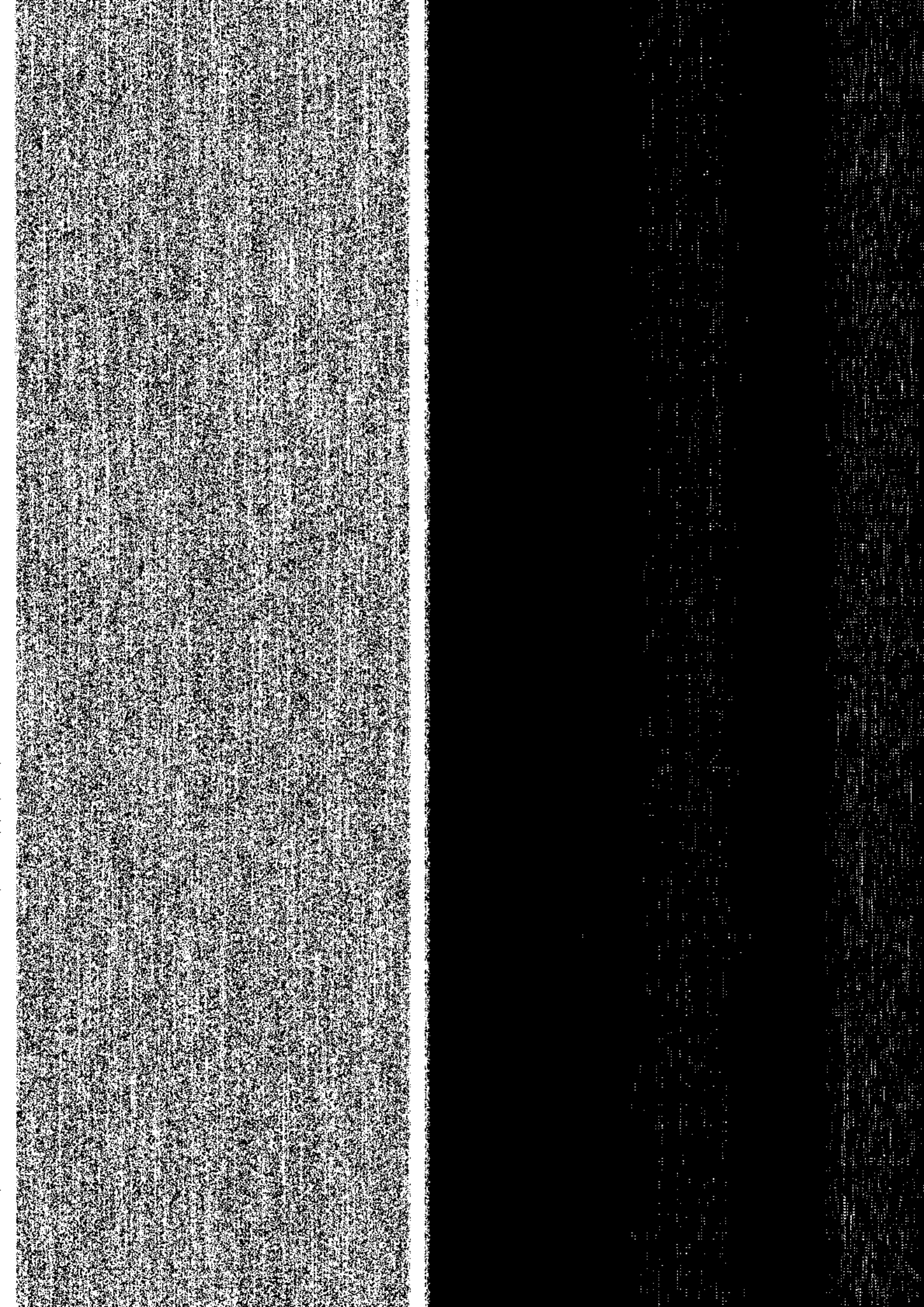
1、当事人周照明逆向步行在机动车道内，是造成事故的直接原因。

2、当事人雷宇驾驶机动车超载、没有文明驾驶，是造成事故的直接原因。



查企业落实安全生产主体责任情况、从业人员岗位培训教育情况、每年应急演练落实情况及安全隐患排查情况。要求企业主要负责人严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，积极参与到企业的安全生产管理中，确保企业场地、人、车安全。2020年至今，石排交通运输分局共检查道路运输企业386家次，发现一般安全生产隐患262宗，已发责令整改通知书4份，已全部要求限期整改。

2、东莞市公安局交通警察支队石排大队。石排交警大队定期每月组织一次辖区交通安全形势分析研判会，认真贯彻落实省厅交管局和交警支队事故预防工作一系列部署安排的同时，结合辖区实际适当增加整治频次，以“两客一危”、重型货运汽车等四类重点车辆为重点，严厉打击超速、超员、超载、疲劳驾驶以及危运车辆不按规定路线行驶、非法改装、非法运输等重点违法行为。2021年，石排交警大队严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实市治超工作会议精神，积极联合镇交通分局、公安分局、城市管理等职能部门，以打击超载超限为重点，认真扎实地开展各项治超工作。经统计，2020年1月—2020年12月石排交警大队共开展联合行动48次，共出动执法力量356人次，检查货运企业96家，存在安全问题企业0家，发出限期整改通知0份，检查大型载货汽车216辆次，2020年1月—2020年12月石排交警大队共检查各类机动车辆7万余辆次，共查处各类违法行为30273宗，暂扣车辆5048辆次；到企业宣传127次，到企业做交通安全教育127



第二十二条第一款、第四十八条第一款和第二十一条之规定，建议由石排交警大队对其进行处理。

3、周照明，逆向步行在机动车道内，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十一条之规定，鉴于其在事故中死亡，建议对其不予追责。

（二）其他法律责任

在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

交通、交警、应急等部门要深刻吸取此次道路交通事故教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）要举一反三，严厉打击违法行为

进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序，严密防范类似事故再次发生。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

进一步落实各道路运输企业安全管理主体责任，督促企业按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，定期召开安全生产会议，定期对车辆进

